

1504412-84.2019.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2328275/2019 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 8489883 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 211/19/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

FELIPE FERNANDES DOS SANTOS

Data da Audiência

09/02/2022

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1504412-84.2019.8.26.0566 - 2019/002498

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2328275/2019 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 8489883 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 211/19/516 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

FELIPE FERNANDES DOS SANTOS

Data da Audiência

09/02/2022

Justiça Gratuita

Aos 09 de fevereiro de 2022, às 13:30 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. CLAUDIO DO PRADO AMARAL, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado FELIPE FERNANDES DOS SANTOS, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. JONAS ZOLI SEGURA; da testemunha EDSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em

consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Pelo MM Juiz foi indagado a acusação e a defesa se concordam que as perguntas sejam feitas inicialmente pelo Juiz, passando-se a seguir, às reperguntas pelas partes. Acusação e Defesa responderam que concordam. Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquirida a testemunha EDSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu depoimento. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado, nessa ordem, para assegurar a ampla defesa. As partes desistiram das demais oitivas, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. FELIPE FERNANDES DOS SANTOS, qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06. O réu foi citado e ofereceu resposta, não sendo o caso de absolvição sumária. Em audiência foi produzida a prova oral. Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a desclassificação da acusação para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, tendo a defesa reiterado os termos da manifestação ministerial. É o relatório. DECIDO. Acolho os motivos expostos por ambas as partes e os tomo como minhas razões de decidir para fundamentar a impossibilidade de embasamento de um decreto penal condenatório por tráfico. O acusado admitiu a posse da droga para uso pessoal. Desclassifico a acusação, cuja materialidade está bem demonstrada. Dentre as penas previstas, aplico a de prestação de serviços à comunidade em razão dos maus antecedentes. Fixo a pena em 02 meses. O acusado é reincidente, mas também é confesso. Assim, mantenho a pena no patamar já fixado. Ante o exposto, desclassifico o pedido contido na denúncia para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e condeno o réu FELIPE FERNANDES DOS SANTOS à pena de 02 meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Declaro cumprida a pena em razão do tempo de prisão preventiva já transcorrido. Defiro a liberação do telefone celular e do valor apreendidos em favor do acusado. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: CLAUDIO DO PRADO AMARAL
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA